

교육부 일상감사지침

교육부(감사총괄담당관), 044-203-6069

제1조(목적) 이 지침은 공공감사에 관한 법률 제22조 및 같은 법 시행령 제13조, 교육부 감사규정 제3조에 따라 일상감사의 수행에 필요한 사항을 규정함으로써 우리부의 주요업무 처리에 앞서 시행착오와 오류에 의한 행정상 또는 재정상의 낭비를 예방함을 목적으로 한다.

제2조(대상기관) 이 지침의 적용대상기관은 **교육부 및 소속기관으로** 한다.

제3조(정의) ①이 지침에 사용되는 용어는 다음과 같다.

1. "감사부서의 장" : 일상감사를 실제 수행하는 감사부서의 주무과장
2. "주관부서의 장" : 일상감사의 대상이 되는 사업(계약)을 체결·수행하는 부서장
3. "일상감사 책임자" : 감사부서 직원 중 감사부서의 장이 지정한 담당직원

제4조(대상업무) ①일상감사 대상 분야 및 감사사항은 다음 각 호로 한다. 다만, 조달청 의뢰 계약사항, 전문기관과의 총괄협약사항 등은 그러하지 아니한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주요 정책의 시행 업무
 - 가. 장관의 방침을 받아 시행하는 주요 정책 및 사업
 - 나. 주요 연구사업의 연도별 시행계획 및 신규 연구사업 추진계획
 - 다. 연구사업 관련 규정·지침·요령 등의 제·개정에 관한 사항
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계약 업무
 - 가. 협약연구비가 1건당 5,000만원을 초과하는 연구 협약

나. 추정가격이 1건당 총액 5,000만원을 초과하는 물품 구매·제조 또는 용역 계약

다. 추정가격이 1건당 총액 2억원을 초과하는 시설공사 계약

라. 설계변경 등으로 공사비가 10%이상 증액되는 공사 계약

3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 예산관리 업무

가. 예산의 자체 이·전용에 관한 사항(기획재정부 협의사항 제외)

나. 예비비 신청에 관한 사항

②교육부장관은 필요하다고 인정되는 경우에는 제1항의 규정에 해당하지 아니하는 사업에 대하여도 일상감사를 실시하게 할 수 있다.

③감사부서의 장은 제1항의 규정에도 불구하고 긴급을 요하는 업무 등에 대하여는 일상감사를 생략할 수 있다.

제5조(방법) ①일상감사는 사업(계약)의 타당성 및 적법성, 예산의 적정성 등을 위주로 사전예방·지도에 중점을 두어 원칙적으로 서류감사로 실시하되, 필요한 경우에는 현장감사를 병행할 수 있다.

②감사부서의 장은 주관부서의 장에 대하여 관련 자료를 제출받을 수 있으며, 필요시에는 관계공무원의 출석을 요구할 수 있다.

제6조(감사의뢰 및 시기) ①주관부서 장은 추진업무가 제4조에 해당하는 경우에는 감사부서의 장에게 일상감사를 의뢰하여야 한다.

②일상감사를 의뢰할 때에는 문서로 하여야 하며, 별지 제1호 서식의 ‘일상감사 의뢰서’, 관계서류 등을 첨부하여야 한다.

③일상감사의 의뢰 시기는 원칙적으로 위임전결규정에 의한 최종 결재권자가 최종 결재를 하기 직전에 실시하여야 한다.

제7조(감사결과 처리) ①일상감사 처리기간은 특별한 사유가 없는 한 접수한 날로부터 7일 이내로 한다. 다만, 검토기간의 연장이 필요할 때에는 주관부서의 장과 협의하여 그 기간을 연장할 수 있다.

②감사부서의 장은 검토결과 위법·부당한 사항이 있을 때에는 별지 제2호 서식의 ‘일상감사 의견서’에 그 사항을 명시하여 주관부서의 장에게 통보하여야 한다.

③주관부서의 장은 제2항의 의견서에 대하여 이의가 있는 경우에는 **의견서를 접수한 날로부터 7일** 이내에 그 사유를 명시하고 필요한 관계 증빙자료를 첨부하여 감사관에게 재검토를 요구할 수 있다.

④감사부서의 장은 재검토 요구 사유와 관계 증빙서류를 재검토한 후 **재검토를 요구받은 날로부터 7일** 이내에 그 결과를 통보하고 그에 따르는 필요한 조치를 취하여야 한다.

⑤주관부서의 장은 **일상감사 의견서에 따라 적절한 조치를 취하고, 그 조치결과를 별지 제3호 서식 ‘일상감사 조치결과 통보서’에 따라 일상감사 의견서를 접수한 날로부터 14일** 이내에 감사부서의 장에게 통보하여야 한다. 다만, 일상감사 결과 적정 의견일 경우에는 **조치결과를 통보하지 않을 수 있다.**

제8조(주관부서의 의무) 주관부서의 장은 최종결재 시 결재권자에게 일상감사 수감여부와 수감결과를 반드시 보고하여야 한다.

제9조(효력) ①일상감사를 실시한 사항에 대하여는 그 범위 안에서 자체감사를 생략할 수 있다.

②일상감사를 받았다는 이유로 업무 주관부서의 위법·부당한 사항이 면책되는 것은 아니다.

제10조(사후관리) 감사부서장은 일상감사결과 등을 별지 제4호 서식의 ‘일상감사대장’에 기록·관리하여야 하며 필요하다고 인정할 때에는 일상감사의 이행여부를 확인할 수 있다.

부칙 <제11호, 2013.5.28.>

①(시행일) 이 훈령은 발령한 날로부터 시행한다.

부칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.